APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Munteanu Dorin
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Ciocana
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 09-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7FYS428VLM4F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074021602

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074021602

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074021602

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.08.10 15:40:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

2-ij-10-235-23042019
Dosar nr. 10-747/19

ÎNCHEIERE

28 iunie anul 2019 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana

Instanţă compusă din:
Preşedinte de şedinţă, judecător Cristina Cheptea
Grefier Anatoli Cosici
Interpret Serghei Penov

Cu participarea procurorului Svetlana Cuşnova
Şi a petiţionarului Alexei Maceret

a judecat în şedinţa de judecată închisă plângerea petiţionarului Alexei Maceret depusă în ordinea art.313 Cod procedură penală cu privire la acţiunile/inacţiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum şi dezacordul cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale şi

A CONSTATAT:

Petiţionarl Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale, data cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum şi cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privinţa sa pe parcursul mai multor ani.

În susţinerea poziţiei sale, petiţionarul Alexei Maceret a menţionat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacţiunile procurorului, care nu doreşte iniţierea unei proceduri de reabilitare, susţinând că anterior şi-a ispăşit pedeapsa în baza unei sentinţe judecătoreşti.

În şedinţă judiciară, petiţionarul Alexei Maceret a susţinut plângerea înaintată, invocând că pretenţiile sunt faţă de Ministerul Justiţiei a R.Moldova, care nu i-a achitat anumite despăgubiri în rezultatul casării sentinţei judecătoreşti. La fel, nu este de acord nici cu refuzul procurorului Sv. Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale de iniţiere a procedurii de reabilitare şi recunoaşterea sa în calitate de victimă a acţiunilor ilegale ale organului de drept, admise în privinţa sa prin emiterea unor hotărâri de condamnare.

Procurorul Svetlana Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale în şedinţa de judecată a solicitat respingerea plângerii depuse ca fiind inadmisibilă, subliniind că petiţionarul urma să concretizeze solicitările sale cu anexarea unor acte confirmative referitor la cele invocate, inclusiv cerinţe ce ţin de o procedură legală de reabilitare în rezultatul unei sentinţe judecătoreşti. Totodată, solicitările petiţionarului Alexei Maceret, parvenite spre examinare în Procuratura Generală, au fost examinate în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare, răspunsurile fiind remise

petiționarului în termen, iar asupra unor capete de pretenții instanța judecătorească s-a expus deja în cadrul altor dosare. Astfel, solicită respingerea plângerii petiționarului Alexei Maceret ca inadmisibilă.

Audiind participanții la proces, examinând plângerea în raport cu materialele prezentate şi prevederile legale ce guvernează speța, instanța de judecată apreciază plângerea drept inadmisibilă, urmând a fi respinsă, reieşind din următoarele considerente.

Din actele prezentate instanței, s-a constatat că petiționarul Alexei Maceret a adresat Procuraturii Generale o cerere, prin care solicită reabilitarea judecătorească în baza art. 112 CP al RM, fără a preciza însă temeiurile de fapt şi de drept.

Ca urmare a examinării acestei cereri procurorul Svetlana Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale a expediat la 11 aprilie 2019 petiționarului un răspuns explicativ, constatând lipsa de temeiuri legale de a interveni în vederea soluționării cererii adresate.

Nefiind de acord cu răspunsul primit şi considerând răspunsul procurorului neîntemeiat; la 22 aprilie 2019 petentul A. Maceret a înaintat Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana plângere, în ordinea art. 313 CPP al RM, prin care contestă răspunsul procurorului, solicitând obligarea acestuia în soluționarea solicitărilor expuse, însă fără a anexa anumite acte corespunzătoare în vederea confirmării pretențiilor sale la caz. Or, petiționarul Alexei Maceret invocă inacțiunile procurorului la examinarea plângerii sale, precizând că acesta refuză revizuirea unor hotărâri judecătoreşti prin care se urmăreşte respingerea cererii privind reabilitarea judecătorească a sa.

În conformitate cu prevederile art. 313 alin. 1 şi 2 CPP al RM plângerile împotriva acțiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Persoanele indicate în alin. 1 sunt în drept de a ataca judecătorului de instrucție: 1) refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul privind pregătirea sau săvârşirea infracțiunii; de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege; de a începe urmărirea penală; ordonanțele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală; alte acțiuni care afectează drepturile şi libertățile constituționale ale persoanei.

În speța dată, instanța constată că, cererile adresate de către petiționarul Alexei Maceret nu pot fi interpretate drept o plângere în sensul normei art. 262 şi art. 263 din Codul de procedură penală, or, sesizarea despre săvârşirea infracțiunii presupune indisolubil existenta unei bănuieli rezonabile că a fost săvârşită o infracțiune şi nu oricare altă faptă care nu întruneşte criteriul gradului de pericol pe care îl comportă o infracțiune, sau contravenție.

De asemenea, instanța atestă că, prevederile art. 313 din Codul de procedură penală, sunt aplicabile doar în cadrul unui proces penal, fie la etapa inițierii procesului, fie la cea de desfăşurare a acestuia, nu însă şi în situația pretinsă de

petiționarul Alexei Maceret, care solicită reabilitarea judecătorească, precum și pretinderea unor prejudicii în legătură cu acțiunile ilegale ale organului de drept.

La caz, instanța de judecată relevă că, nu există o plângere penală, or, nu este pornit un proces penal pe marginea plângerii lui Alexei Maceret, fapt care i-ar garanta dreptul petiționarului Alexei Maceret de a se adresa judecătorului de instrucție, în conformitate cu art. 313 CPP al RM.

Drept urmare, instanța de judecată denotă că, plângerea înaintată de către petiționarul Alexei Maceret, nu se incadrează în norma art. 313 alin. 2 CPP al RM, nu formează obiectul examinării în acest context, deci nefiind pasibilă de a fi contestată judecătorului de instrucție în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală, după cum prevede pct. 5.1 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 7 din 04.07.2005 *"Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucție în procesul urmăririi penale"*, cu ulterioarele modificări.

Din aceste motive plângerea lui Maceret Alexei urmează a fi respinsă ca inadmisbilă.

Reieșind din cele expuse mai și conducându-se de art. art.41, art. 313 și art. 342 CPP al RM, instanța

DISPUNE:

Se respinge plângerea petiționarului Alexei Maceret adresată în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului, ca fiind inadmisibilă.

Încheierea este irevocabilă.

Preşedintele şedinţei, judecător Crsitina Cheptea

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
Judecător
Specialist

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIȘINĂU CENTRU CIOCANA REPUBLICA MOLDOVA